

국립공원공단 상임감사

통보

제 목	기록물(문서) 정보공개 분류 처리 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

국립공원공단(이하 “공단”이라 한다)은 사무관리에 관한 사항을 규정함으로써 사무의 간소화·표준화·과학화 및 정보화를 기하기 위해 「사무관리규칙」을 개정(2021. 8. 24.)하여 행정능률을 높이고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「사무관리규칙」[별지 제1호서식] 및 [별지 제3호서식] 처리요령에 따르면 문서의 기안 및 시행문의 작성시 문서의 공개구분은 공개·부분공개·비공개로 구분하여 표시하고 부분공개·비공개인 경우에는 「공공기록물관리법령 시행규칙」 제16조의 규정(별표 11)에 의한 공개여부 구분번호를 선택하여 ()안에 표시한다.

또한, 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조제1항 제3호에서 제8호에

따르면,

① 공공기관이 보유·관리하는 정보는 공개 대상이 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 정보는 공개하지 아니할 수 있다. <개정 2020. 12. 22.>

3. 공개될 경우 국민의 생명·신체 및 재산의 보호에 현저한 지장을 초래할 우려가 있다고 인정되는 정보

4. 진행 중인 재판에 관련된 정보와 범죄의 예방, 수사, 공소의 제기 및 유지, 형의 집행, 교정(矯正), 보안처분에 관한 사항으로서 공개될 경우 그 직무수행을 현저히 곤란하게 하거나 형사피고인의 공정한 재판을 받을 권리를 침해한다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 정보

5. 감사·감독·검사·시험·규제·입찰계약·기술개발·인사관리에 관한 사항이나 의사결정 과정 또는 내부검토 과정에 있는 사항 등으로서 공개될 경우 업무의 공정한 수행이나 연구·개발에 현저한 지장을 초래한다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 정보. 다만, 의사결정 과정 또는 내부검토 과정을 이유로 비공개할 경우에는 제13조제5항에 따라 통지를 할 때 의사결정 과정 또는 내부검토 과정의 단계 및 종료 예정일을 함께 안내하여야 하며, 의사결정 과정 및 내부검토 과정이 종료되면 제10조에 따른 청구인에게 이를 통지하여야 한다.

6. 해당 정보에 포함되어 있는 성명·주민등록번호 등 「개인정보 보호법」 제2조제1호에 따른 개인정보로서 공개될 경우 사생활의 비밀 또는 자유를 침해할 우려가 있다고 인정되는 정보. 다만, 다음 각 목에 열거한 사항은 제외한다.

가. 법령에서 정하는 바에 따라 열람할 수 있는 정보

나. 공공기관이 공표를 목적으로 작성하거나 취득한 정보로서 사생활의 비밀 또는 자유를 부당하게 침해하지 아니하는 정보

다. 공공기관이 작성하거나 취득한 정보로서 공개하는 것이 공익이나 개인의 권리 구제를 위하여 필요하다고 인정되는 정보

라. 직무를 수행한 공무원의 성명·직위

마. 공개하는 것이 공익을 위하여 필요한 경우로서 법령에 따라 국가 또는 지방자치단체가 업무의 일부를 위탁 또는 위촉한 개인의 성명·직업

7. 법인·단체 또는 개인(이하 “법인등”이라 한다)의 경영상·영업상 비밀에 관한 사항으로서 공개될 경우 법인등의 정당한 이익을 현저히 해칠 우려가 있다고 인정되는 정보. 다만, 다음 각 목에 열거한 정보는 제외한다.

가. 사업활동에 의하여 발생하는 위해(危害)로부터 사람의 생명·신체 또는 건강을 보호하기 위하여 공개할 필요가 있는 정보

나. 위법·부당한 사업활동으로부터 국민의 재산 또는 생활을 보호하기 위하여 공개할 필요가 있는 정보

8. 공개될 경우 부동산 투기, 매점매석 등으로 특정인에게 이익 또는 불이익을 줄 우려가 있다고 인정되는 정보

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△ 전자문서시스템(포커스) 문서함에 대하여 2022. 2. 26.부터 감사일 현재(2025. 2. 21.)까지 탐방업무 분야에 대한 문서정보를 확인한 결과, 생산 및 수신된 문서가 총 1,400건(2022년 464건, 2023년 473건, 2024년 430건, 2025년 33건)이 있었고 열람제한(보안), 공개여부(비공개)와 동시에 정보공개목록(비공개)로 설정된 문서는 아래 [표 1] 및 [그림 1]에서 처럼 총 438건(2022년 123건, 2023년 139건, 2024년 169건, 2025년 7건)이 있었으며, 이는 전체 문서 대비

약 31.3%가 열람제한(보안) 및 공개여부를 비공개로 설정하였다.

열람제한(보안) 및 공개여부를 비공개로 설정한 문서 내용을 확인한 결과, △△△△△△△△에서는 생산 및 수신된 문서에 대한 비공개 여부는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조제1항 제3호에서 제8호에 따라 설정하여야 함에도 2022년부터 2025년 현재까지 탐방관련 일반 알림 수신문서, 탐방프로그램운영 관련 계획문서 및 결과보고 문서, 물품구매 계획 등 다수의 공개 가능한 문서를 특별한 사유없이 열람제한(보안) 및 공개여부를 비공개로 설정하여 기록물 정보 공개 분류 처리 소홀히 한 사실이 있다.

[표 1] 열람제한(보안) 및 공개여부(비공개) 설정 문서 현황(2022년~2025년 2월)

구 분	계(건)	2022	2023	2024	2025	비고
계(건)	1,400	464	473	430	33	100.0%
공개	962	341	334	261	26	68.7%
열람 제한(보안) 및 공개 여부(비공개)	438	123	139	169	7	31.3%

※ 자료 : 전자문서시스템(포커스) 문서함 참조

[그림 1] 열람제한(보안) 및 공개여부(비공개) 설정 문서 현황(2022년~2025년 2월)

2023년 문서함

2024년 문서함

2025년 문서함

관련부서 의견

△△△△△△△△은 감사 결과를 수용하며, 직원 교육 등을 통해 관련 규정 숙지 등 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)